

Alteração de Atividade Econômica para Sede e Abrigado de Escritório Virtual

1. Objetivo

Implementar no sistema as regras de negócio aplicáveis às solicitações de Alteração de Atividade Econômica para empresas enquadradas como Sede de Escritório Virtual e Abrigado de Escritório Virtual, contemplando os fluxos de:

- inclusão de atividade econômica; e
- exclusão de atividade econômica.

O sistema deverá realizar automaticamente as validações aplicáveis às atividades incluídas, considerando a possibilidade de exercício em Escritório Virtual e a compatibilidade com a zona e a via, conforme os parâmetros dos Quadros 10 e 11A da LOUOS.

Nos casos de exclusão do CNAE 8211-3/00 de uma Sede de Escritório Virtual, o sistema deverá realizar as alterações cadastrais decorrentes da perda da condição de Sede, mediante confirmação do requerente, bem como comunicar à SEFAZ.

2. Regras gerais

2.1 Identificação do enquadramento

O sistema deverá identificar se a empresa que está solicitando a Alteração de Atividade Econômica está enquadrada como:

- Sede de Escritório Virtual; ou
- Abrigado de Escritório Virtual.

A identificação do enquadramento deverá determinar as regras aplicáveis à solicitação.

2.3 Identificação do tipo de alteração

O sistema deverá identificar se a solicitação corresponde a:

- Inclusão de atividade econômica; ou

- Exclusão de atividade econômica.

Cada modalidade deverá seguir o fluxo específico definido neste requisito.

2.4 Validação das atividades

Para as solicitações de inclusão de atividade, o sistema deverá verificar se cada atividade/CNAE solicitado é permitido para exercício na modalidade correspondente de Escritório Virtual.

A consulta deverá utilizar as listas de atividades permitidas previamente encaminhadas e parametrizadas no sistema.

2.5 Validação de zona e via

Quando a atividade for permitida para exercício em Escritório Virtual, o sistema deverá verificar se a atividade pode ser exercida na zona e na via informadas.

A validação deverá utilizar os parâmetros dos Quadros 10 e 11A da LOUOS, previamente encaminhados para parametrização.

2.6 Resultado da validação

Após a realização das validações aplicáveis, o sistema deverá:

- deferir a solicitação quando todas as regras forem atendidas;
- indeferir a solicitação quando uma ou mais regras não forem atendidas.

Os textos de indeferimento deverão utilizar as mensagens previamente encaminhadas e parametrizadas no sistema.

2.7 Solicitação com inclusão e exclusão simultâneas

Caso a solicitação de Alteração de Atividade Econômica contenha, simultaneamente, inclusão e exclusão de atividades, o sistema deverá aplicar concomitantemente e de forma independente as regras de negócio estabelecidas para os fluxos de Inclusão de Atividade Econômica e Exclusão de Atividade Econômica.

O sistema deverá:

1. identificar separadamente as atividades que serão incluídas e as atividades que serão excluídas;
2. aplicar às atividades incluídas todas as regras previstas para o fluxo de Inclusão de Atividade Econômica, incluindo:
 - verificação da permissão de exercício em Escritório Virtual;

- aplicação das regras específicas para Sede ou Abrigado;
 - validação de zona e via, conforme os Quadros 10 e 11A da LOUOS;
 - deferimento ou indeferimento conforme as regras parametrizadas;
3. aplicar às atividades excluídas todas as regras previstas para o fluxo de Exclusão de Atividade Econômica, incluindo as regras específicas para o CNAE 8211-3/00;
 4. considerar, para fins de resultado da solicitação, o resultado de cada operação realizada.

2.8 Exclusão do CNAE 8211-3/00 em solicitação simultânea

Quando uma solicitação contiver inclusão e exclusão simultâneas e, entre as atividades a serem excluídas, estiver o CNAE 8211-3/00, o sistema deverá aplicar integralmente a regra específica de exclusão desse CNAE.

Assim, o sistema deverá informar ao requerente que a exclusão do CNAE 8211-3/00 implicará a perda da condição de Sede de Escritório Virtual e solicitar sua confirmação.

Caso o requerente responda “Sim”, deverão ser executadas as ações previstas para a exclusão do CNAE 8211-3/00, inclusive a atualização do enquadramento, desvinculação da inscrição imobiliária da condição de Sede e comunicação à SEFAZ.

Caso responda “Não”, o CNAE 8211-3/00 não deverá ser excluído, permanecendo aplicáveis às demais alterações solicitadas, observadas as respectivas regras de inclusão e exclusão.

2.9 Resultado da solicitação com operações simultâneas

O sistema deverá processar as inclusões e exclusões de forma individualizada, porém dentro da mesma solicitação, registrando o resultado de cada operação.

Quando houver uma operação que impeça o processamento conjunto das demais alterações, o sistema deverá aplicar a regra de negócio correspondente e registrar o motivo, preservando a rastreabilidade das operações realizadas.

Exemplo de aplicação

Solicitação:

- Inclusão do CNAE 1234-5/00;
- Inclusão do CNAE 5678-9/00;
- Exclusão do CNAE 9999-0/00.

O sistema deverá:

Inclusões: aplicar as regras de inclusão para os dois novos CNAEs → validar Escritório Virtual → validar zona/via → deferir ou indeferir conforme cada atividade.

Exclusão: aplicar as regras de exclusão para o CNAE 9999-0/00 → excluir automaticamente, conforme a regra aplicável.

3. Inclusão de Atividade Econômica — Sede de Escritório Virtual

3.1. Regra específica para o CNAE 8211-3/00

Quando a solicitação de inclusão de atividade econômica para uma Sede de Escritório Virtual contiver o CNAE 8211-3/00, o sistema deverá realizar a validação específica prevista neste requisito.

3.2 Validação do CNAE para Sede

O sistema deverá verificar se a atividade econômica solicitada é permitida para exercício em Sede de Escritório Virtual, conforme a relação de atividades permitidas e o Anexo A do Decreto Municipal nº 35.062/2021.

3.3 CNAE não permitido em Sede

Caso o CNAE 8211-3/00 ou outra atividade solicitada não seja permitida para exercício em Sede de Escritório Virtual, o sistema deverá:

- indeferir automaticamente a solicitação;
- impedir a inclusão da atividade;
- apresentar a mensagem:

“O CNAE 8211-3/00 não é permitido para exercício em escritório virtual e coworking, conforme as disposições do Anexo A do Decreto Municipal nº 35.062/2021.”

Para outros CNAEs não permitidos, o sistema deverá utilizar o texto de indeferimento previamente encaminhado e parametrizado.

3.4 Atividade permitida em Sede

Caso a atividade seja permitida para exercício em Sede de Escritório Virtual, o sistema deverá verificar sua compatibilidade com a zona e a via.

3.5 Validação de zoneamento da Sede

Caso a atividade seja permitida na zona e na via, o sistema deverá deferir a inclusão da atividade.

Caso a atividade não seja permitida na zona e/ou via, o sistema deverá indeferir a solicitação, utilizando o texto de indeferimento previamente encaminhado.

4. Inclusão de Atividade Econômica — Abrigado de Escritório Virtual

4.1 Validação das atividades para Abrigado

Para solicitações de inclusão de atividade econômica de empresas enquadradas como Abrigadas de Escritório Virtual, o sistema deverá verificar se as atividades solicitadas são permitidas para exercício em Escritório Virtual, conforme a relação de atividades permitidas e o Anexo B do Decreto Municipal nº 35.062/2021.

4.2 CNAE não permitido para Abrigado

Caso o CNAE 8211-3/00 ou qualquer outra atividade solicitada não seja permitida para exercício em Escritório Virtual na condição de Abrigado, o sistema deverá:

- indeferir automaticamente a solicitação;
- impedir a inclusão da atividade;
- apresentar a mensagem:

“O CNAE 8211-3/00 não é permitido para exercício em escritório virtual e coworking, conforme as disposições do Anexo B do Decreto Municipal nº 35.062/2021.”

Para outros CNAEs não permitidos, o sistema deverá utilizar o texto de indeferimento previamente encaminhado e parametrizado.

4.3 Atividade permitida para Abrigado

Caso as atividades solicitadas sejam permitidas para exercício em Escritório Virtual, o sistema deverá verificar se podem ser exercidas na zona e na via informadas.

4.4 Validação de zoneamento do Abrigado

Caso todas as atividades sejam permitidas na zona e na via, o sistema deverá deferir a inclusão da atividade.

Caso uma ou mais atividades não sejam permitidas na zona e/ou via, o sistema deverá indeferir a solicitação, utilizando o texto de indeferimento previamente encaminhado.

5. Exclusão de Atividade Econômica — Sede de Escritório Virtual

5.1. Exclusão do CNAE 8211-3/00

5.1.1 Identificação da exclusão do CNAE de Sede

Quando a solicitação de exclusão de atividade econômica de uma Sede de Escritório Virtual incluir a exclusão do CNAE 8211-3/00, o sistema deverá identificar que a exclusão do CNAE implicará a perda da condição de Sede de Escritório Virtual.

O sistema deverá informar o requerente sobre essa consequência antes de concluir a exclusão.

5.1.2 Confirmação da exclusão

O sistema deverá apresentar ao requerente uma mensagem informando que, com a exclusão do CNAE 8211-3/00, a empresa deixará de ser caracterizada como Sede de Escritório Virtual e deverá questionar se deseja prosseguir com a exclusão.

Mensagem sugerida:

“A exclusão do CNAE 8211-3/00 fará com que a empresa deixe de ser caracterizada como Sede de Escritório Virtual. Deseja prosseguir com a exclusão?”

O sistema deverá disponibilizar as opções:

- Sim
- Não

5.1.3 Requerente responde “SIM”

Caso o requerente responda “Sim”, o sistema deverá:

1. excluir o CNAE 8211-3/00;
2. deferir automaticamente a solicitação;
3. retirar o enquadramento da empresa como Sede de Escritório Virtual;
4. desvincular a inscrição imobiliária da condição de Sede de Escritório Virtual;
5. encerrar o vínculo da inscrição imobiliária com a Sede de Escritório Virtual;
6. deixar o endereço disponível para o exercício de outras atividades, sejam elas relacionadas a Escritório Virtual ou não;
7. Notificar os abrigados que a sede não existe mais e estes precisam realizar Alteração de endereço;
8. comunicar à SEFAZ para registro da alteração.

5.1.4 Requerente responde “NÃO”

Caso o requerente responda “Não”, o sistema deverá:

- não excluir o CNAE 8211-3/00;
- manter a empresa como Sede de Escritório Virtual;
- não realizar a alteração cadastral referente ao CNAE;
- prosseguir com a solicitação conforme as demais atividades selecionadas, caso existam.

5.2. Exclusão de outros CNAEs diferentes do 8211-3/00

Caso a atividade a ser excluída não seja o CNAE 8211-3/00, o sistema deverá:

- realizar a exclusão do CNAE;
- deferir automaticamente a solicitação;
- manter o enquadramento da empresa como Sede de Escritório Virtual, desde que o CNAE 8211-3/00 permaneça ativo.

6. Exclusão de Atividade Econômica — Abrigado de Escritório Virtual

6.1 Exclusão de atividade do Abrigado

Para solicitações de exclusão de atividade econômica de empresas enquadradas como Abrigadas de Escritório Virtual, o sistema deverá:

- excluir a atividade econômica selecionada;
- deferir automaticamente a solicitação;
- manter o enquadramento da empresa como Abrigado de Escritório Virtual, desde que existam outras atividades e condições cadastrais que mantenham esse enquadramento.

Não deverá ser realizada validação de zoneamento para a exclusão da atividade.

7. Isenção de taxa TLL

7.1 Exclusão de atividade sem cobrança de TLL

As solicitações referentes exclusivamente à exclusão de atividade econômica não deverão gerar cobrança de taxa TLL.

O sistema deverá identificar o tipo de solicitação e impedir a geração ou cobrança da taxa correspondente.

Essa regra deverá ser aplicada tanto para:

- Sede de Escritório Virtual; quanto
- Abrigado de Escritório Virtual.

8. Atualização cadastral

8.1 Atualização após inclusão

Após o deferimento da inclusão de uma atividade, o sistema deverá atualizar o cadastro da empresa, incorporando o novo CNAE ao conjunto de atividades econômicas cadastradas.

8.2 Atualização após exclusão

Após o deferimento da exclusão de uma atividade, o sistema deverá atualizar o cadastro da empresa, removendo o CNAE excluído.

8.2 Perda da condição de Sede

Quando houver exclusão do CNAE 8211-3/00 e o requerente confirmar a exclusão, o sistema deverá atualizar o enquadramento da empresa, removendo a condição de Sede de Escritório Virtual.

A inscrição imobiliária também deverá deixar de estar vinculada à condição de Sede de Escritório Virtual.

9. Comunicação à SEFAZ

9.1 Comunicação após perda da condição de Sede

Quando a exclusão do CNAE 8211-3/00 for deferida e resultar na perda da condição de Sede de Escritório Virtual, o sistema deverá comunicar à SEFAZ para registro da alteração e notificar os abrigados de que a sede não existe mais e se faz necessário realizar a alteração de endereço.

A comunicação deverá ocorrer após o deferimento da solicitação.

9.2 Dados da comunicação

A comunicação à SEFAZ deverá contemplar, no mínimo, os dados necessários para identificação da empresa e da alteração realizada, incluindo:

- CNPJ;
- número da solicitação;
- CNAE excluído;
- inscrição imobiliária;
- endereço;
- condição anterior: Sede de Escritório Virtual;
- nova condição cadastral;
- data e hora do deferimento.

9.3 Registro da comunicação

O sistema deverá registrar a comunicação realizada à SEFAZ para fins de rastreabilidade, contendo:

- data e hora do envio;
- identificação da solicitação;
- destinatário;
- resultado do envio;
- retorno da integração, quando disponível.

10. Fluxo consolidado — Inclusão

10.1. Sede de Escritório Virtual

Solicitação de inclusão → Verificação se atividade é permitida em Sede → Validação de zona/via → Resultado

Condição	Resultado
Atividade não permitida em Sede	Indeferimento
Atividade permitida + zoneamento permitido	Deferimento
Atividade permitida + zoneamento não permitido	Indeferimento

10.2. Abrigado de Escritório Virtual

Solicitação de inclusão → Verificação se atividade é permitida em Escritório Virtual → Validação de zona/via → Resultado

Condição	Resultado
Atividade não permitida em Escritório Virtual	Indeferimento
Atividade permitida + zoneamento permitido	Deferimento
Atividade permitida + zoneamento não permitido	Indeferimento

11. Fluxo consolidado — Exclusão

11.1. Sede de Escritório Virtual

Solicitação de exclusão → Identificação do CNAE →

Se CNAE = 8211-3/00:

Informar consequência → Solicitar confirmação →

SIM → Excluir CNAE → Retirar condição de Sede → Desvincular inscrição imobiliária → Deferir → Comunicar SEFAZ

NÃO → Não excluir CNAE → Manter condição de Sede

Se CNAE ≠ 8211-3/00:

Excluir CNAE → Deferir automaticamente → Manter condição de Sede

11.2. Abrigado de Escritório Virtual

Solicitação de exclusão → Excluir CNAE → Deferir automaticamente

Não haverá cobrança de TLL.

12. Critérios de aceite

12.1 Inclusão de atividade permitida em Sede

Dado que a empresa esteja enquadrada como Sede de Escritório Virtual, quando solicitar a inclusão de uma atividade permitida para exercício em Sede, e a atividade for permitida na zona e na via, então o sistema deverá deferir a solicitação e atualizar o cadastro da empresa.

12.2 Inclusão de atividade não permitida em Sede

Dado que a empresa esteja enquadrada como Sede de Escritório Virtual, quando solicitar a inclusão de uma atividade não permitida para exercício em Sede, então o sistema deverá indeferir a solicitação e apresentar a mensagem de indeferimento correspondente.

12.3 CNAE 8211-3/00 em Sede

Dado que a solicitação de inclusão contenha o CNAE 8211-3/00, quando o CNAE não for permitido em Sede de Escritório Virtual, então o sistema deverá indeferir automaticamente a solicitação e apresentar:

“O CNAE 8211-3/00 não é permitido para exercício em escritório virtual e coworking, conforme as disposições do Anexo A do Decreto Municipal nº 35.062/2021.”

12.4 Inclusão de atividade em Abrigado

Dado que a empresa esteja enquadrada como Abrigado de Escritório Virtual, quando solicitar a inclusão de uma atividade permitida em Escritório Virtual, e a atividade for permitida na zona e na via, então o sistema deverá deferir a solicitação.

12.5 Atividade não permitida em Abrigado

Dado que a atividade solicitada não seja permitida para exercício em Escritório Virtual, quando a empresa estiver enquadrada como Abrigado, então o sistema deverá indeferir a solicitação e apresentar a mensagem correspondente.

12.6 Exclusão de CNAE diferente do 8211-3/00 na Sede

Dado que a empresa seja Sede de Escritório Virtual, quando solicitar a exclusão de CNAE diferente do 8211-3/00, então o sistema deverá excluir a atividade e deferir automaticamente a solicitação.

12.7 Exclusão do CNAE 8211-3/00

Dado que a empresa seja Sede de Escritório Virtual, quando solicitar a exclusão do CNAE 8211-3/00, então o sistema deverá informar que a exclusão fará com que a empresa deixe de ser Sede de Escritório Virtual e solicitar confirmação do requerente.

12.8 Confirmação da exclusão do CNAE 8211-3/00

Dado que o sistema tenha informado a consequência da exclusão do CNAE 8211-3/00, quando o requerente responder “Sim”, então o sistema deverá excluir o CNAE, retirar a condição de Sede, desvincular a inscrição imobiliária da Sede, deferir a solicitação e comunicar à SEFAZ.

12.9 Cancelamento da exclusão do CNAE 8211-3/00

Dado que o sistema tenha solicitado confirmação para exclusão do CNAE 8211-3/00, quando o requerente responder “Não”, então o sistema não deverá excluir o CNAE.

12.10 Exclusão de atividade do Abridado

Dado que a empresa seja Abridada de Escritório Virtual, quando solicitar a exclusão de uma atividade, então o sistema deverá excluir a atividade e deferir automaticamente a solicitação.

12.11 Isenção de TLL

Dado que a solicitação seja exclusivamente de exclusão de atividade econômica, quando o sistema processar a solicitação, então não deverá gerar cobrança de taxa TLL.

12.12 Comunicação à SEFAZ

Dado que a exclusão do CNAE 8211-3/00 tenha sido confirmada pelo requerente e deferida, quando o sistema concluir o processamento, então deverá comunicar à SEFAZ para registro da perda da condição de Sede de Escritório Virtual.